

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2155/2539

นาย ณรงค์ วงศ์วรรณ  
นาย สุวัฒน์ ทองธนากุล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 329

การเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันที่จำเลยเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาที่มิใช่เพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตน เนื่องจากโจทก์มิได้กระทำการใด ๆ ต่อจำเลย หรือหนังสือพิมพ์รายวันของจำเลยก่อน เมื่อจำเลยเสนอข่าวยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งไม่เป็นความจริง จึงมิใช่ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่จำเลยในฐานะประชาชนมีสิทธิทำได้ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น ด้วย จำเลยจึงไม่ได้รับยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1)

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยที่ 1 พิมพ์และโฆษณาเผยแพร่ข้อความในหนังสือพิมพ์ที่จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ออกและจำหน่ายเพื่อการค้า คือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน โดยพิมพ์ข้อความในหนังสือพิมพ์ฉบับประจำวัน ที่ 27 มีนาคม 2535 เป็นหัวข้อในหน้า 1 ว่า "เหตุเกิดเพราะโกใหญ่" ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดของข่าวต่อในหน้า 15 มีข้อความตอนหนึ่งว่า "นายณรงค์ วงศ์วรรณ มีชื่ออยู่ในแบงก์ลิสต์ของ ดีอีเอ" ฉบับประจำวัน ที่ 28-29 มีนาคม 2535 ได้ตีพิมพ์ข้อความ เป็นหัวข้อในหน้า 1 ว่า "นสพ.ต่างชาติตีแผ่

ทั่ว ฌรณค์-ผง-ทหฬร"ซึ่งมีเนื้อหฬรยลละเอียดของขฬวตอในหน้า 15 มีขอควมตอ  
หนึงวฬ"ขฬวณฬรณค์ วงศ์วรณ ใ้รลลือกเป็นนฬยกรัฐมนตรียองไทยโดยพฬดหฬ  
ขฬววฬ นักรคฬยฬสฬพติตผู้โ้ดงดงใ้รลลือกเป็นนฬยกรัฐมนตรียองไทย" ฌบับประจฬ  
วันทึ 30 มีนฬคม 2535ใ้ตึพิมพ์ขอควมเป็นหฬวขฬวในหน้า 1 วฬ "เชือใ้รคฬดอบจฬ  
สหรัฐอนันท์ยัณไมกฬวกฬย" ซึ่งมีเนื้อหฬรยลละเอียดของขฬวตอในหน้า 15มีขอควม  
ตอหนึง วฬ "เผยอเมรียกแคลงใจหฬวหฬนฬพรคสฬมคคิธรณนฬยแล้ว เคยส่งทุต  
เจรจฬลับริฐบฬลชฬติชฬย ยับยังนฬเช็ร่วมริฐบฬล"และอีกตอหนึงระบุวฬ "แหลงขฬว  
ผู้นี้ยังกลฬวดัยวฬ เรืองนฬยณรณค์พัฬพนัคฬยฬสฬพติตนั้ เป็นเรือทึสหรัฐปัใจเชือ  
มฬนฬนแล้ว" ฌบับประจฬวันทึ 1 เมชฬยน 2535 ใ้ตึพิมพ์ขอควมเป็นหฬวขฬวในหน้า  
1 วฬ "นุญชณะติงนฬยกฬ ใหม ยอฬทฬกรคฬตปท. พัง" ซึ่งมีเนื้อหฬรยลละเอียดของ  
ขฬวตอในหน้า 15มีขอควมตอหนึงวฬ "ทฬงกรสหรัฐ เริ่มติตตฬมพฤติการณ์ของ  
นฬยณรณค์ยอจรงจ้งล้งจฬกเชฬพยฬยฬมเช็ไปชฬวเหลือจฬลยคคิคฬยฬสฬพติตคณ  
หนึงทึถูกรคฬลพิพฬกษฬประหฬรชัวิตในประเทศไทย" ในหน้า 16 ของนั้งสือพิมพ์ผู้  
จติกรรฬยวันฌบับดงกลฬวยังใ้ตึพิมพ์ขอควมเป็นหฬวขฬววฬ"โกไหญ่หนึงเส้นเชือก  
มัตคอผฬณรณค์ วงศ์วรณ" ซึ่งมีเนื้อหฬรยลละเอียดของขฬวตอ มีขอควมตอหนึง  
วฬ "ในหมุ่มีอปรฬยฬสฬพติตลั้วนฬให้ขอมูลตรงกันประการหนึงวฬ เหตุทึหนวຍปรฬ  
ปรฬยฬสฬพติตสหรัฐอเมรียกชั้ชือ "นฬยณรณค์" ใ้วไ้บัญชัิฉฬนั้เนื่องเพรฬะใน  
บรรคฬผู้คฬยฬสฬพติตขฬมชฬติในยฬนภฬคเหนือลั้วนฬมีความสั้พณ์แนบแน้นกับ  
ณรณค์ วงศ์วรณ" และสรูปควมในตอทฬยวฬ "นั้คือตวัอย่งหนึงในจฬนวนคณทึ  
แวลลัอมชฬยทึถูกรคฬลฬวหฬจฬสหรัฐอเมรียกวฬ พัฬพนัการคฬยฬสฬพติตทึชือ  
ณรณค์ วงศ์วรณ" ฌบับประจฬวันทึ 4-5 เมชฬยน 2535ใ้ตึพิมพ์ขอควมเป็นหฬวขฬว  
ในหน้า 1 วฬ "ออสซึ่งดวิชฬณรณค์เจยจะเป็นนฬยกเส้นทฬงสวรคส์สู่เก็ฬผู้นฬติกไทยคู้  
ฟฬของณรณค์ วงศ์วรณ มีอุปสรรคอีกแล้ว รอยเตอร์พิมพ์ใหม่ออสเตรเลียไมให้วฬชฬ  
เช็ประเทศอีกแล้ว ขอหฬเดิมยฬสฬพติต" ซึ่งมีเนื้อหฬรยลละเอียดของขฬวตอในหน้า

11 มีข้อความตอนหนึ่งว่า "ถ้าเขามาทำเรื่องขอวีซ่า เขาจะได้รับการปฏิเสธ" หนังสือพิมพ์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นหนังสือพิมพ์ที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกและจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อ่านทั่วราชอาณาจักร อันเป็นการร่วมกันกระทำหิมนประมาทใส่ความโจทก์ โดยการโฆษณาด้วยเอกสารหนังสือพิมพ์ ทำให้บุคคลที่สามและประชาชนทั่วไปที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ดังกล่าวย่อมประเมนเกียรติยศ คุณสมบัติ และการกระทำของโจทก์ว่าต่ำ เกิดความรู้สึกเกลียดชัง ดูหมิ่น และขาดความเชื่อถือในตัวโจทก์ ทำให้ประชาชนผู้อ่านเข้าใจความหมายไปในทางที่ว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีมีชื่ออยู่ในบัญชีเอกสารลับด้านยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (บัญชีดำ) เป็นนักค้ายาเสพติดเฮโรอีนผู้โด่งดัง ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาสงสัยมานานแล้ว และสหรัฐอเมริกาเคยส่งทูตมาเจรจากับรัฐบาลในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีให้ยับยั้งไม่ให้โจทก์เข้าร่วมรัฐบาลเพราะสหรัฐอเมริกาปักใจเชื่อว่าโจทก์ค้ายาเสพติดมานานแล้วและยังเข้าใจอีกว่าโจทก์มีพฤติการณ์พยายามช่วยเหลือจำเลยในคดียาเสพติดคนหนึ่งที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับบรรดาผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติของภาคเหนือจนถูกสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติด และยังมีชื่ออยู่ในบัญชีเอกสารยาเสพติดของประเทศออสเตรเลีย (บัญชีดำ) จนประเทศออสเตรเลียไม่ยอมออกวีซ่าให้อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นความเท็จทั้งสิ้น ทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังจากประชาชนทั่วไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 326, 328, 332 และพระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 48, 49 กับสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันประกาศคำพิพากษาและคำขออภัยโทษโจทก์ในหนังสือพิมพ์รายวันที่ออกจำหน่ายในกรุงเทพมหานครทุกฉบับ ด้วยเนื้อที่ 1 ใน 2 ของหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเป็นเวลา 15 วัน ติดต่อกันโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

## จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 พระราชบัญญัติการพิมพ์พ.ศ. 2484 มาตรา 48 การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษจำคุก กระทงละ 4 เดือน ปรับกระทงละ 3,000 บาท รวม 5 กระทง เป็นจำคุก 1 ปี 8 เดือน ปรับ 15,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน พฤติการณ์และเหตุผลแห่งรูปคดีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษเพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 1 กลับตนเป็นพลเมืองดี เห็นสมควรรอกการลงโทษไว้กระทงละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กับให้โฆษณาคำพิพากษานี้ทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ฉบับ คือผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ด้วยเนื้อที่ 1 ใน 2 ของหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับติดต่อกัน 5 วัน โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ชำระค่าโฆษณา ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

## จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

### ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

## จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ 1 เสนอข่าวเกี่ยวกับโจทก์โดยได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1) จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดนั้น ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันที่จำเลยที่ 1 เป็น

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาได้ลงพิมพ์ข้อความว่าเป็นข่าวพาดพิงถึงโจทก์รวมทั้งหมด 5 ฉบับใจความว่าโจทก์เป็นผู้ค้าเฮโรอีน และมีชื่อในบัญชีรายชื่อของหน่วยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักค้ายาเสพติดผู้โด่งดัง ประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าโจทก์ค้ายาเสพติดมานานแล้วและเคยส่งทูตมาติดต่อกับรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เพื่อมิให้โจทก์ร่วมรัฐบาลโจทก์มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับผู้ค้ายาเสพติดซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดระดับข้ามชาติในภาคเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าโจทก์เป็นผู้ค้าเฮโรอีน และโจทก์เป็นผู้ค้ายาเสพติดและมีชื่อในบัญชีดำของผู้ค้ายาเสพติดของประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียได้งดออกวีซ่ามิให้โจทก์เข้าประเทศตามเอกสารหมาย จ.2ถึง จ.6 ซึ่งไม่เป็นความจริง แต่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงในทำนองว่าโจทก์เกี่ยวพันการค้าเฮโรอีน และโจทก์ถูกระงับวีซ่าหรือห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียศาลฎีกาเห็นว่า การเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันที่จำเลยที่ 1 เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาดังกล่าว มิใช่เพื่อป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนแต่อย่างใด เนื่องจากโจทก์มิได้กระทำการใด ๆ ต่อจำเลยที่ 1 หรือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันของจำเลยที่ 1 ก่อน เมื่อจำเลยที่ 1 เสนอข่าวยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งไม่เป็นความจริง จึงมิใช่ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่จำเลยที่ 1 ในฐานะประชาชนมีสิทธิทำได้ โดยต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่นด้วย แต่ข้อความที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันที่จำเลยที่ 1 เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเสนอข่านั้น เป็นการเสนอข่าวโดยมุ่งหวังเพื่อทำลายชื่อเสียงของโจทก์ซึ่งส่อแสดงเจตนาอันไม่สุจริตเนื่องจากได้เสนอข่าวติดต่อกันหลายวันหลายฉบับ จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329(1)ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | เนติบัณฑิตยสภา |
|-------------------|----------------|

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|